

GUIDE DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES POUR LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT TUNISIEN

Edition 2023 — Ecole Nationale d'Administration

AVANT-PROPOS

Ce guide a été élaboré par le corps enseignant de l'ENA en collaboration avec la Direction Générale de la Modernisation de l'Administration (DGMA). Il constitue un outil de référence pour tout fonctionnaire tunisien dans l'exercice de ses missions quotidiennes. Les procédures décrites respectent le cadre réglementaire en vigueur et intègrent les derniers amendements législatifs de 2022.

PARTIE 1 : LES MARCHES PUBLICS

Le décret n°2014-1039 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés publics constitue la base juridique des achats de l'Etat tunisien. Les seuils de passation des marchés ont été révisés par le décret gouvernemental n°2022-155.

Type de marche	Seuil (DT)	Procédure applicable	Délai minimum
Consultation directe	< 50 000	Consultation restreinte	15 jours
Marché négocié	50 000 - 200 000	Mise en concurrence	21 jours
Appel d'offres ouvert	> 200 000	Publication JORT + TUNEPS	40 jours
Marché international	> 5 000 000	Procédure internationale	60 jours

PARTIE 2 : LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

La gestion des agents de l'Etat est régie par la loi n°83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

2.1 Le recrutement dans la fonction publique

Tout recrutement dans la fonction publique tunisienne est soumis au principe du concours. L'article 22 du statut général stipule que nul ne peut être nommé dans un emploi public sans avoir satisfait à un concours organisé par la commission nationale des concours de la fonction publique.

2.2 L'avancement et la promotion

- Avancement d'échelon : automatique tous les 2 ans selon notation
- Avancement de grade : sur concours ou examen professionnel

- Promotion au choix : dans la limite de 20% des postes vacants
- Notation annuelle : obligatoire, sur 20 points, par le supérieur hiérarchique direct

PARTIE 3 : LA CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE

La correspondance administrative tunisienne obéit à des règles strictes de forme et de fond. La circulaire du Premier Ministre n°12 du 8 janvier 2018 a modernisé ces règles pour les adapter à l'ère numérique.

3.1 Structure d'une note ministérielle

- En-tête : nom de l'administration, référence, date (lieu, le JJ/MM/AAAA)
- Objet : formulation claire et concise en une ligne
- Corps : paragraphes numérotés, style neutre et impersonnel
- Conclusion : action demandée ou suite donnée
- Signature : nom, prénom, qualité et cachet officiel

PARTIE 4 : LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

La loi organique n°2017-10 du 7 mars 2017 portant dénonciation de la corruption et protection des dénonciateurs constitue un pilier essentiel de la gouvernance publique tunisienne. L'Instance Nationale de Lutte contre la Corruption (INLUCC) est l'organe indépendant chargé de recevoir les plaintes et d'enquêter.

Tout fonctionnaire est tenu de signaler tout acte de corruption dont il a connaissance, sous peine de sanctions disciplinaires prévues aux articles 58 à 72 du statut général des agents de l'État. La protection du dénonciateur est garantie par la loi et inclut l'anonymat et la protection contre les représailles professionnelles.